

AUTORIZAȚIE - NEEXCLUSIVĂ

a utilizării operelor muzicale în scop ambiental

VALABILĂ NUMAI ÎNȘOȚITĂ DE DOCUMENTELE DE PLATĂ A REMUNERAȚIILOR CATRE UCMR-ADA

Încheiată între UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, cu sediul în București, Str. Ostasilor nr.12, Sector 1, cod de înregistrare fiscală RO 8887006, prin inspector UCMR-ADA ȘANDU GONAR pe de o parte, și

Seria AMBI 2022 nr. **0032511** data 2/06/2016

Utilizator:	<u>SMARTFLUX SA</u>				
Sediu: Loc.	<u>BUCUREȘTI</u>	nr.	<u>95</u>	sc.	
str.	<u>Ple CHARLES DE GAULLE</u>	jud./sector	<u>SECT. 1</u>		
C.U.I.	<u>143508526</u>	Nr. Reg. Com. J	<u>40</u>	<u>2005</u>	<u>2015</u>
Reprezentant	<u>MIRZA MIHAN</u>	în calitate de	<u>INTERNUT</u>		
Contact:	<u>0218 660 938</u>	Fax:		E-mail	<u>MIHAN.MIRZA@CARU-RO.RO</u>

Utilizatorul, prin reprezentantul său semnat la prezentei, cunoscând prevederile codului penal, declară pe proprie răspundere că în locațiile din tabelul de mai jos comunică public în scop ambiental opere muzicale, astfel cum utilizarea autorizată este reglementată de Legea 8/1996 republicată și de metodologiile în vigoare la data încheierii prezentei autorizații licența neexclusivă.

AMBIENTAL

Date privind spațiul pentru care se acordă prezenta autorizație de utilizare a operelor muzicale în scop ambiental						
Nr. crt.	Adresa locației autorizate	Denumirea spațiului cu muzică autorizat (unitatea de alimentație publică, de prestări servicii, unitatea de cazare, etc), Utilizatorul declară că muzica este comunicată public în locație prin:*	Categorie de utilizare potrivit Tabelului din Metodologia în vigoare	Suprafață (mp)/ nr. camere/ nr. mijloace de transport și nr. de înmatriculare nr. evenimente	Remunerația lunară/zi/oră/ eveniment -lei-	Valoare T.V.A. -lei-
1	<u>7 LOREPT</u> <u>Str. HORMUND</u> <u>NR 2</u> <u>LIV</u>	<u>SAHA</u> <u>LOCUL</u> <u>CARU RO.</u>	<u>CLX</u>	<u>2el-</u> <u>2</u>	<u>687</u>	<u>145,24</u>
				Subtotal remunerație și TVA/lună: <u>881,24</u> lei		
				TOTAL SUMĂ /lună: <u>881,24</u> lei		

* Se va bifa modalitatea prin care se comunica public operele muzicale (TV, sistem audio, PC, DJ, etc).

- 1. OBIECT:** În schimbul plății remunerației prevăzute de metodologiile în vigoare, UCMR-ADA autorizează neexclusiv utilizatorul să comunice public în scop ambiental operele muzicale supuse gestiunii colective extinse potrivit legii. Sunt excluse de la această autorizare neexclusivă, operele muzicale care sunt retrase din sfera gestiunii colective extinse printr-o notificare scrisă transmisă la UCMR-ADA de către titularul/titularii drepturilor patrimoniale de autor ai operei muzicale. Informarea utilizatorului cu privire la operele muzicale retrase din sfera gestiunii colective extinse se face prin publicarea periodică a listei lor pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro, la secțiunea utilizatori, link-<https://ucmr-ada.ro/utilizatori/reptoriu-retras-de-la-gestiune-colectiva-extinsa-pentru-de-comunicare-publica/>. Obiectul prezentei autorizații se actualizează de drept, la împlinirea unui termen de 30 de zile de la publicarea unei noi liste pe site-ul UCMR-ADA, în sensul excluderii acelor opere muzicale retrase din sfera gestiunii colective extinse.
- 2. DURATĂ:** Autorizația neexclusivă se acordă de la data de 01.02.2016, până la data de 31.05.2018.
- 3. REMUNERAȚII:** Utilizatorul datorează UCMR-ADA remunerații potrivit autorizației încheiate, sumele precizate în tabelul de mai sus fiind coroborate cu tarifele din metodologiile în vigoare la data scadenței plății remunerației. La remunerație se adaugă cota legală de TVA. Factura va fi emisă potrivit legii și va fi încarcată în sistemul ANAF, RO e-Factura.
- 4. TERMEN DE PLATĂ:** Plata remunerației se face lunar la scadența prevăzută de lege sau de metodologia în vigoare.
- 5. PLATA:** Plata remunerației se face în contul bancar al UCMR-ADA cod IBAN: **RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001** Banca **B.C.R - Sucursala Sector 1, București**.
- Pentru întârzierea plății remunerației utilizatorul datorează penalitatea legală.
- 7. ÎNCETARE:** Prezenta autorizație licență neexclusivă încetează prin ajungere la termen sau, după caz, prin rezilierea ce intervine dacă în maxim 30 de zile de la comunicarea unei notificări de punere în întârziere utilizatorul nu plătește integral sumele restante pe care le datorează UCMR-ADA.
- 8. ACTUALIZARE:** În cazul modificării remunerațiilor prin actualizare cu indicele preturilor de consum sau adoptării unor noi Metodologii remunerațiile din prezenta autorizație se modifică de drept în mod corespunzător de la data publicării noilor remunerații în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- Utilizarea operelor muzicale fără a deține autorizație licență neexclusivă încheiată cu UCMR-ADA atrage obligația plății de despăgubiri egale cu triplul remunerației, potrivit alin.2, lit.b) al art. 188 din Legea 8/1996 republicată.
- 10. LITIGII:** Orice litigii privind: executarea, încetarea, interpretarea sau alte pretenții decurgând din prezentul contract ori din utilizarea neautorizată a operelor muzicale vor fi soluționate de către Tribunalul București.

Încheierea are două exemplare, ambele cu valoare de original, dintre care utilizatorul a primit un exemplar. Prezenta autorizație licență neexclusivă se completează cu dispozițiile Metodologiei în vigoare la data utilizării operelor muzicale.

Inspector UCMR-ADA
București
ROMÂNIA

ȘANDU GONAR

Utilizator: _____
Reprezentant (nume și prenume în clar) _____
Funcția: _____
Semnătură și stampila _____

